

1501679-39.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2137114/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 18025409 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1161/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2137114 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501679-39.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501679-39.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2137114/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 18025409 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1161/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2137114 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1161/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, pois, em tese, no dia 19 de maio de 2021, por

volta das 21h20min, na Avenida Antonio Panaro, nº 2.476, Parque Hippolyto II, nesta Cidade e Comarca de Limeira, guardava, para comercialização com terceiros, aproximadamente 1.862g (mil oitocentos e sessenta e dois gramas) da droga "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida como "maconha", divididas em 15 (quinze) porções na forma de tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 138/141.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 144/146).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 201/206). A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição por insuficiência de provas, e realizou ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 212/218).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 22 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 131/133.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Policiais Militares Dyogo dos Santos das Dores e Leonardo Augusto Cipriano, em uníssono, disseram que estavam realizando diligências para verificar ocorrência de furto, quando passaram em frente a um bar, sendo abordadas algumas pessoas, incluindo o réu. O acusado apresentou nervosismo e confessou que praticava o tráfico, e que guardava as drogas em sua residência. Nesse local, foram apreendidos tijolos de "maconha", enterrados, além de quantia em dinheiro no quarto do denunciado.

A testemunha de defesa Daiane Farias, de sua vez, declarou que é vizinha do réu e estava sentada em frente ao bar. Apareceram os policiais e iniciaram a abordagem em algumas pessoas, procurando o veículo subtraído. Afirmou que não ouviu o acusado falar nada sobre drogas. A esposa do acusado compareceu e entregou a chave de sua residência para os policiais. Disse, ainda, que não acompanhou a busca domiciliar.

Já a testemunha Renata Aparecida de Paula, ex-companheira do réu, disse que foi até o bar, quando soube da abordagem pelos policiais. Os milicianos pediram a chave da residência e levaram o acusado até o local. Disse, ainda, que estavam na casa fazia apenas 10 (dez) dias, e que o dinheiro encontrado lhe pertencia, sendo proveniente de trabalho lícito. Afirmou, ainda, que deixavam o veículo em uma casa vazia ao lado da sua, e que os policiais saíram desse lugar com objetos, os quais não visualizou.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07). Em édito, porém, disse que foi até o bar da sogra no dia dos fatos, e ficou jogando bilhar. Depois, as viaturas apareceram e abordaram o réu e outras pessoas. Indagado, Michael disse que tinha uma passagem, ao passo que os milicianos ficavam perguntando sobre um veículo. Os policiais pediram a chave da residência, tendo ido até o local. Depois de certo tempo, foi levado por outra viatura até sua residência, e os policiais já

estavam lá. Disse que havia uma casa abandonada, do lado da sua, onde guardavam o veículo, e foi desse lugar que os policiais saíram, com algo enrolado em uma toalha. Declarou que não sabia da existência de drogas.

Nesse passo, note-se que a versão apresentada pelo acusado e testemunhas defensivas é inverossímil e desprovida de outros elementos de convicção que a amparem, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a quantidade, modo de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da prisão, bem como, os depoimentos dos milicianos, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, denota-se que o réu ostenta antecedente criminal, referente ao processo nº 0010563-39.2018.8.26.0320 (fl. 32), porquanto, malgrado o trânsito em julgado tenha sido aos 20.09.2021, posteriormente aos fatos narrados no presente feito, alude a fato praticado no dia 14.06.2018, isto é, em momento anterior à infração penal deste processo, o que deve ser reputado como mau antecedente. Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo,

não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019)

Considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico, pois, que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, em virtude dos maus antecedentes, logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de reconhecer, por outro lado, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que existe condenação transitada em julgado em desfavor do réu, conforme acima mencionado, reiterando-se conduta delitiva, motivo pelo qual resta incabível a benesse, tornando-se definitiva a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

A quantidade de pena, a gravidade em concreto do crime, além dos maus antecedentes, recomenda a adoção do regime inicial fechado para a reclusão, conforme ditames do artigo 33, do Estatuto Repressivo, sendo inaplicáveis a substituição do artigo 44, do CP, ou a suspensão condicional da pena.

Por idênticos motivos, e restando inalteradas as circunstâncias fáticas que ocasionaram a segregação cautelar do réu, deve ser recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, impedindo-se que, solto, torne a comercializar entorpecentes, reiterando-se integralmente a decisão de fls. 46/48. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como a perda dos objetos apreendidos em favor da União, sendo produtos evidentes do comércio espúrio, não evidenciada sua origem lícita.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P. I. C.

Limeira, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA